

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 304/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

บริษัทบุ๋นหงั้น จำกัด กับพวก

จำเลย

นายประสงค์ วิถีพานิชย์ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 268,83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน10,000 บาท จำคุก
จำเลยที่ 2 มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 264,83 ลงโทษปรับจำเลยที่ 1
เป็นเงิน 6,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2มีกำหนด 1 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้นจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยแถลงในคำร้องประกอบว่า
ประสงค์จะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 95,94)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวทั้งในระหว่างพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน100,000 บาท (อันดับ 4
แผ่นที่ 3,84 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

คดีนี้ห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 2 ยังมิได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงยังไม่มี
เหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ